

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2297/2543

บริษัทสยามอินเตอร์เมทัล จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รฎีกา มาตรา 77/1 (8) (จ)

โจทก์มีปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สถานประกอบการของโจทก์ต่ำกว่าปริมาณ
สินค้าตามรายงานสินค้าและวัตถุดิบ จึงต้องถือว่าโจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้า
ซึ่งตามมาตรา 77/1 (8) (จ) แห่ง ป.รฎีกาให้ถือเป็นการขายการที่เจ้าพนักงานของ
จำเลยประเมินว่าโจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าเป็นสินค้าที่โจทก์ได้ขายไปแล้ว
จึงเป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์มีปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สถานประกอบการของโจทก์ต่ำกว่าปริมาณ
สินค้าตามรายงานสินค้าและวัตถุดิบ จึงต้องถือว่าโจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้า
ซึ่งตามมาตรา 77/1 (8) (จ) แห่ง ป.รฎีกาให้ถือเป็นการขายการที่เจ้าพนักงานของ
จำเลยประเมินว่าโจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าเป็นสินค้าที่โจทก์ได้ขายไปแล้ว
จึงเป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

(ทวีวัฒน์ แดงทองดี-สันติ ทักราล-โนรี จันทร์ทร)

ศาลาภาษีอากรกลาง - นายทรงศิลป์ ธรรมรัตน์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>